

일련번호	6	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆부서	처분요구일자	2024.10.31.	회신기일	2024.12.31.

통 보

제 목 예정공정률 안내 관련 업무기준 명확화

관 련 부 서 ☆부서

내 용

1. 업무개요

☆부서는 「직제규정시행세칙」 제5조(업무분장) 제1항 및 「별표2」에 따라 보증 사후관리 제도의 제·개정, 보증 사후관리 기준 마련 및 질의회신 등 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「보증관리세칙」 제19조(공사관련 보증사후관리 자료 징구), 제21조(사업장 관리항목 및 관리단계)에 따르면 공사는 보증사후관리 자료를 제출받아 관리항목 및 단계별로 보증사업장을 관리하고 있다.

또한, 주택분양보증약관에 따르면 감리자가 확인한 실행공정률이 예정공정률 (주채무자가 감리자에게 제출하는 예정공정표상의 공정률을 말함)보다 25퍼센트P 이상 부족하여 보증채권자의 이행청구가 있는 경우 보증사고 사유에 해당하여 공사는 보증채권자에게 보증채무 이행방법 선택에 대하여 지체없이 서면으로 최고 하도록 규정하고 있다.

이에 따라 공사는 「보증관리세칙」 제19조, 제21조에 의하여 제출받은 보증사후 관리 자료의 입력 및 보증사업장 사후관리에 만전을 기해야 하고, 약관에 따른 보증채권자의 이행청구를 위해 그 사고사유를 알 수 있도록 공개 가능한 범위 내에서 예정공정률을 정당한 권리자에게 공개하여야 한다.

한편, 공사는 HUG-i 모바일 앱의 「내 아파트 공사정보」를 통해 시행사가 제출한 공정표¹⁾ 상 예정공정률, 실행공정률 등 사업장 정보를 제공해오다 공정 부진 사업장에 대한 불필요한 오해와 해당 사업장 수분양자들의 민원 등으로 인해 2023년 2월부터 예정공정률 정보제공을 중단²⁾하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여, 감사대상 기간(2021.9월부터 현재까지)동안 민원처리내역 및 정보 공개내역을 확인한 결과 [표]와 같이 예정공정률 정보공개 청구에 대해 지사별로 업무처리 방식이 상이한 사실을 확인하였다.

1) 공사 진행과정 및 일정 등을 사전에 계획하여 작성한 문서로 공사의 준공연월일 및 공정, 각 공정별 작업 활동 등을 기재

2) 예정공정률의 그 성질상 다양한 원인으로 변경될 수 있음에도 공사 수행과정에 문제가 있는 것처럼 보임에 따라 이해관계자들로 부터 시시비비가 발생하여 업무의 공정한 수행에 지장을 받을 수 있어 정보제공을 중단함[☆부서-326(2023.02.09.)]

[표] 예정공정률 정보공개청구 및 처리 사례

지사명	정보공개 여부	소요기간	추가 민원제기 여부
★ 지사	공개	2024.5.30.~2024.6.5.(5영업일)	해당없음
♣ 지사	불가 후 공개	2024.7.15.~2024.8.8.(19영업일)	정보공개 이의제기, 정보공개심의회 개최 국민신문고 민원

두 지사 모두 동일한 정보공개청구(사업장 예정공정률 공개 청구)에 대해 ★ 지사는 공개, ♣ 지사는 불가 후 공개의 업무처리를 하였고, 공개를 결정한 지사는 정보공개 소요기간이 ♣ 지사에 비해 상대적으로 적게 걸린 것은 물론 추가 민원도 발생하지 않았지만, 해당 청구에 대해 불가 후 공개한 지사는 소요기간도 3배 이상 걸리며 정보공개 이의제기, 국민신문고 민원 접수 등의 추가 민원이 발생하였다.

사업장 예정공정률 정보는 입주예정자와 같은 보증채권자에게 이행청구의 근거가 되는 필수적인 정보라 할 수 있고, 관할 지사에 문의하는 방법 외에는 정보제공의 창구가 제한적이기 때문에 정당한 권리자의 요구가 있을 경우 공개가 가능한 범위에서 당연히 제공받아야 하며, 정보를 제공받지 못할 경우 불필요한 민원이 발생할 수 있다.

따라서 불필요한 민원 접수를 줄이고 보증채권자가 주택사업자의 공정지연(예정공정률-실행공정률)과 관련하여 보증이행 청구 사유에 해당하는지 여부를 알 수 있도록 통일된 예정공정률 안내 기준을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 ☆부서는 감사결과에 공감하면서도 종전의 공개방식인 HUG-i를 통한 예정공정률 공개는 이해관계자들에게 불필요한 논란의 여지를 줄 수 있어 어렵지만, 관할 지사를 통한 정보공개가 원활히 이루어질 수 있도록 업무 기준을 명확히 하겠다고 의견을 밝혔다.

조치할 사항 ☆부서장은 보증채권자의 예정공정률 공개 요구가 있을 때 정보가 원활히 제공될 수 있도록 관련 업무 기준을 명확히 하시기 바랍니다. (통보)